惠来隆江在建房屋工地“3·10”一般起重伤害事故调查报告

惠来县人民政府事故调查组

2023年5月4日

目　录

一、事故基本情况 ..... - 1 -
（一）涉事房屋概况 ..... - 1 -
（二）施工承包情况 ..... - 3 -
（三）劳务分包情况 ..... - 3 -
（四）起重机械情况 ..... - 4 -
（五）事故发生经过 ..... - 5 -
二、事故应急处置及评估情况 ..... - 6 -
（一）应急救援情况 ..... - 6 -
（二）事故信息接报及响应情况 ..... - 6 -
（三）善后处置情况 ..... - 7 -
（四）事故应急处置评估 ..... - 7 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 7 -
三、事故原因分析 ..... - 7 -
（一）直接原因分析 ..... - 7 -
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 ..... - 8 -
（三）间接原因分析 ..... - 9 -
四、有关人员和单位存在的主要问题 ..... - 11 -
（一）事故单位和人员 ..... - 11 -
（二）其他单位 ..... - 11 -
五、对有关人员和单位的处理建议 ..... - 12 -
（一）建议免予追究责任的人员 ..... - 12 -
（二）建议司法机关处理的人员 ..... - 12 -
（三）行政处罚建议 ..... - 14 -
（四）对公职人员的处理建议 ..... - 14 -
（五）其他处理建议 ..... - 15 -
六、事故整改和防范措施 ..... - 15 -

2023年3月10日8时许，位于惠来县隆江镇凤红村的一处在建房屋工地发生工人因井架物料提升机遥控装置故障盲目逃生而不慎坠落的事故，造成2人死亡，无其他人员受伤，直接经济损失195万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，2023年3月16日，惠来县人民政府成立隆江镇“3·10”人员高处坠落伤亡事故调查组。调查组由县应急管理局局长朱锦溪任组长，县应急管理局副局长黄志存任副组长，成员从县公安局、县司法局、县人力资源社会保障局、县自然资源局、县住房城乡建设局、县应急管理局、县市场监管局、县总工会等单位和隆江镇人民政府抽调。邀请县纪委监委派员参加伤亡事故调查组。同时，事故调查组委托相关行业专家组成专家组，协助分析事故技术原因。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对事故进行深入细致全面的调查，现已查明事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关人员和单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故整改防范建议。

经调查认定，**惠来隆江在建房屋工地“3·10”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）涉事房屋概况

1. 建设现状。房屋位于隆江镇凤红村葵和路南面，独栋钢筋混凝土框架结构，2022 年 5 月开工建设，同年 12 月主体结构封顶，用地面积 168.56 平方米，含阁楼总共 13 层（楼高约 39 米），总建筑面积约 2200 平方米，截至 2023 年 3 月 10 日已投入建设资金约 240 万元，属于限额以上建设工程[1]。建设方林[redacted]水[2]、陈[redacted]辉[3]。

2. 用地情况。房屋所处地块属于隆江贸易市场集体建设用地范围[4]。1994 年 5 月 19 日、9 月 29 日，隆江镇人民政府与惠来县葵中房地产开发总公司[5]（下称葵中房地产总公司）先后签订《转让隆江贸易市场用地协议书》《转让隆江贸易市场用地补充协议书》，约定将隆江贸易市场集体建设用地的土地使用权转让给葵中房地产总公司。1995 年 10 月 21 日、11 月 9 日，葵中房地产总公司先后与林[redacted]水签订 2 份《地产转让合约》，约定将位于隆江镇凤红村葵和路南面的两座铺面地共计 162.6 平方米，转让给林[redacted]水建设并长期使用营业，双方没有办理不动产变更登记手续。

3. 委托情况。2022 年 5 月，因林[redacted]水长期在外，便与陈[redacted]辉达成合作建房意向，口头约定建设事宜：林[redacted]水负责出资建设，委托陈[redacted]辉负责房屋的施工事务，包括施工项目发包、施工费用

[1] 《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》：2019 年 9 月 1 日起，工程投资额在 100 万元以下（含 100 万元）或者建筑面积在 500 平方米以下（含 500 平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程（以下称限额以下小型工程），可以不申请办理施工许可证。
[2] 林[redacted]水，男，1971 年 12 月生，广东省惠来县隆江镇人。
[3] 陈[redacted]辉，男，1986 年 9 月生，广东省惠来县隆江镇人。
[4] 《关于惠来县隆江镇人民政府建设隆江贸易市场征地的批复》（揭市国土地政（1993）75 号），发文单位：原揭阳市国土局，印发日期：一九九三年十二月二十四日。
[5] 惠来县葵中房地产开发总公司经营状态：注销。

支付、建筑材料购买等事项。房屋建成后，第一层用于双方共同经营商铺，其他楼层用于自住及出租。双方没有签订委托协议。

4. 建设许可和勘察设计。建设房屋前，林□水、陈□辉未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证；未委托具有相应资质等级的勘察设计单位进行勘察设计。

（二）施工承包情况

1. 发包情况。2022 年 8 月 8 日，陈□辉与陈□波[6]签订《协议书》，约定陈□波以每平方米 288 元的工价承包涉事房屋的施工任务，并负责施工机械机具的安装使用；陈□辉提供建筑材料。《协议书》还约定双方的安全生产管理职责[7]。双方初步确认施工费用为 63.36 万元，后续口头约定追加至 69 万元。截至 2023 年 2 月 25 日，陈□辉支付陈□波施工费用 69 万元。

2. 资质许可。陈□波未取得相应等级的资质证书和安全生产许可。

（三）劳务分包情况

1. 分包情况。2023 年 2 月，陈□波联系吴□镇[8]，并与其口头约定：陈□波以每平方米 28 元的工价将涉事房屋的泥工劳务作业项目分包给吴□镇，作业内容为外墙抹灰及其他泥工零星工作，作业费用约 5 万元。双方没有签订劳务分包合同和安全生产

[6] 陈□波，男，1991 年 11 月生，江西省赣州市安远县版石镇人。
[7] 《协议书》：乙方（即陈□波）在施工过程中所有进场人员应遵守纪律、和谐相处、严格杜绝火灾等其它安全事故的发生，若出现意外及安全事故、或工伤概由乙方负责。
[8] 吴□镇，男，1992 年 1 月生，广东省惠来县岐石镇人。

管理协议。截至2023年3月7日，陈[redacted]波已支付吴[redacted]镇劳务作业费用4万元。

2.人员雇佣。2023年2月，吴[redacted]镇承包泥工劳务作业项目后，以每人每日280元的工资标准雇佣了李[redacted][9]、李[redacted]椅[10]（事故死者）、詹[redacted]泉[11]（事故死者）、李[redacted]平[12]、李[redacted]长[13]、庄[redacted]水[14]、蔡[redacted]珠[15]等7名工人。7名工人均未与吴[redacted]镇签订劳动合同。

3.资质许可。吴[redacted]镇未取得相应等级的资质证书和安全生产许可。

（四）起重机械情况

1.设备概况。2022年8月28日，陈[redacted]波以2.5万元的价格向周[redacted]桥[16]购买一部井架物料提升机（下称涉事提升机）。涉事提升机属于建筑起重机械[17]，架体共24个标准节，高度43.2米，采用曳引驱动方式；未设置标牌[18]，产品名称和型号、主要性能参数、出厂编号、制造商名称和产品制造日期等关键信息内容缺失。周[redacted]桥未与陈[redacted]波签订购销合同，未向其提供特种设备制造

[9] 李[redacted]，男，1992年9月生，广东省汕尾市陆丰市甲西镇人。
[10] 李[redacted]椅，女，1969年7月生，广东省惠来县鳌江镇人。
[11] 詹[redacted]泉，男，1960年10月生，广东省惠来县溪西镇人。
[12] 李[redacted]平，男，1969年8月生，广东省惠来县鳌江镇人。
[13] 李[redacted]长，男，1988年9月生，广东省惠来县鳌江镇人。
[14] 庄[redacted]水，男，1966年6月生，广东省惠来县侨园镇人。
[15] 蔡[redacted]珠，女，1971年4月生，广东省惠来县鳌江镇人。
[16] 周[redacted]桥，男，1989年6月生，广东省揭阳市榕城区仙桥街道人。
[17] 《特种设备目录》（2014年版）：起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于3t（或额定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重机，或生产率大于或者等于300t/h的装卸桥），且提升高度大于或者等于2m的起重机；层数大于或者等于2层的机械式停车设备。
[18] 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ 88-2010）：3.0.12 物料提升机应设置标牌，且应标明产品名称和型号、主要性能参数、出厂编号、制造商名称和产品制造日期。

许可证、产品合格证、产品说明书等技术资料和文件[19]。

2. 设备安装。2022 年 8 月 29 日，陈[redacted]波联系陈[redacted]洪[20]、陈[redacted][21]二人到涉事房屋工地安装涉事提升机，双方没有签订安装作业合同和安全生产管理协议，口头约定安装作业费用为 0.36 万元。同年 8 月 30 日，安装作业完毕，陈[redacted]波和陈[redacted]洪、陈[redacted]结清作业费用，但未组织对涉事提升机进行验收。

3. 日常操作。陈[redacted]波将涉事提升机提供给吴[redacted]镇雇佣的泥工劳务作业人员使用，用于载运建筑材料及工人，日常由李[redacted]负责操作。陈[redacted]波则定期为涉事提升机上黄油保养，并对钢丝绳、紧固件等部位进行检查，但没有建立检查、维护和保养记录。

4. 人员资格。陈[redacted]洪、陈[redacted]和李[redacted]均未取得建筑施工特种作业[22]人员操作资格证书（下称资格证书）。

（五）事故发生经过

2023 年 3 月 10 日 8 时许，李[redacted]、李[redacted]椅、詹[redacted]泉、李[redacted]平、李[redacted]长、庄[redacted]水、蔡[redacted]珠等 7 名工人一起搭乘涉事提升机吊篮，由李[redacted]操作手持遥控发射器进行提升，准备到涉事房屋第 8 层作业。

---

[19]《中华人民共和国特种设备安全法》第二十七条第一款：特种设备销售单位销售的特种设备，应当符合安全技术规范及相关标准的要求，其设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件应当齐全。
《建筑起重机械安全监督管理规定》第四条：出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械应当具有特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明。

[20] 陈[redacted]洪，男，1992 年 4 月生，贵州省纳雍县老凹坝乡人。

[21] 陈[redacted]，男，1988 年 9 月生，贵州省纳雍县老凹坝乡人。

[22]《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75 号）第三条：建筑施工特种作业包括：（四）建筑起重机械司机；（五）建筑起重机械安装拆卸工；
《关于建筑施工特种作业人员考核工作的实施意见》（建办质〔2008〕41 号）附件一：建筑施工特种作业操作范围 七、建筑起重机械司机（物料提升机）：在建筑工程施工现场从事物料提升机的驾驶操作；十、建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机）：在建筑工程施工现场从事物料提升机的安装和拆卸作业；

到达第 8 层，李■反复操作手持遥控发射器，但未能控制吊篮停止上行，便告知其他工人涉事提升机遥控装置出现故障的情况；众人此时开始感到慌张。到达第 9 层，李■平率先从吊篮内跳至第 9 层，李■椅紧随其后跳向同一楼层，却不慎头部着地受伤。到达第 12 层，詹■泉欲实施逃生，因双手未能抓牢涉事提升机的钢架，遂坠落至一层地面；李■紧接着从吊篮内跳至第 12 层。到达第 13 层，吊篮因对重着地停止运行，余下 3 名工人幸存。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援情况

2023 年 3 月 10 日 8 时 17 分，李■跑到一层地面查看詹■泉伤势，拨打 120 急救电话。同时，李■平、李■长合力将李■椅搀扶至一层。众人随即也将詹■泉搀扶至阴凉处。8 时 37 分，在场工人张■良[23]打电话将事故报告陈■辉、陈■波，二人相继赶到现场。9 时许，救护车到场，医生确认詹■泉当场死亡；李■椅则被送往惠来县人民医院抢救，后被转送至汕头大学医学院第一附属医院，于 3 月 15 日因伤势过重死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

2023 年 3 月 10 日 10 时许，陈■波、陈■辉先后报警，惠来县公安局隆江派出所接警后迅速到场处置。15 时许，隆江派出所将事故通报隆江镇人民政府，隆江镇政府派员到场处置。19

[23] 张■良，男，1959 年 7 月生，广东省惠来县隆江镇人。

时47分，隆江镇政府将事故报告惠来县应急管理局。19时50分，县应急管理局分别报告揭阳市应急管理局、县委办公室、县政府办公室。

（三）善后处置情况

2023年3月15日，陈[redacted]波与李[redacted]椅亲属签订《工伤死亡赔偿协议书》，李[redacted]椅亲属获得各项补偿、赔偿金合计95万元；3月20日，陈[redacted]波与詹[redacted]泉亲属签订《意外死亡事故赔偿协议书》，詹[redacted]泉亲属获得各项补偿、赔偿金合计100万元。3月21日，李[redacted]椅、詹[redacted]泉遗体火化，善后问题得到妥善处置。

（四）事故应急处置评估

李[redacted]、李[redacted]平、李[redacted]长等在场工人积极开展现场救援；陈[redacted]波、陈[redacted]辉及时报告事故情况；陈[redacted]波积极履行善后赔偿义务。隆江镇人民政府和公安、医疗卫生等部门高度重视、认真做好事故应急救援和善后处置等工作，整个事故应急处置过程未发生次生、衍生事件，舆情和社会面平稳。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成李[redacted]椅、詹[redacted]泉2人死亡，无其他人员受伤。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），认定直接经济损失195万元[24]。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

[24] 直接经济损失主要是李[redacted]椅、詹[redacted]泉的丧葬补助、死亡赔偿等费用共计195万元。

李[redacted]未按规定[25]取得资格证书从事建筑起重机械司机工作，违规[26]操作涉事提升机载运工人，不能正确处理涉事提升机遥控装置故障；李[redacted]椅、詹[redacted]泉上岗作业前未经安全生产教育和培训合格[27]，不了解事故应急处理措施选择盲目逃生，导致不慎坠落受伤身亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

经专家组分析认定，涉事提升机：1.上料口防护棚，首层安全门、楼层安全门、吊篮安全门，防坠安全装置，安全停靠装置，起重量限制器，上、下限位器等安全装置[28]严重缺失，存在重大安全隐患[29]；2.未设置操作机房[30]，控制系统和操纵方式被擅自改变[31]，导致紧急断电开关(急停开关)不是非自动复位型，不能

[25]《建设工程安全生产管理条例》第二十五条：垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质（2008）75号）第四条：建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书（以下简称“资格证书”），方可上岗从事相应作业。
《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ 88-2010）：11.0.2 物料提升机必须由取得特种作业操作证的人员操作。
[26]《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ 88-2010）：11.0.3 物料提升机严禁载人。
《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）：4.8 井架、龙门架物料提升机 4.8.7 不得使用吊篮载人，吊篮下方不得有人员停留或通过。
[27]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
[28]《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）：4.8.1 进入施工现场的井架、龙门架必须具有下列安全装置：1上料口防护棚；2层楼安全门、吊篮安全门、首层防护门；3断绳保护装置或防坠装置；4安全停靠装置；5起重量限制器；6上、下限位器；7紧急断电开关、短路保护、过电流保护、漏电保护；8信号装置；9缓冲器。
[29]《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》（建质规（2022）2号）第八条：起重机械及吊装工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（五）建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏；
[30]《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ 88-2010）：6.2.4 卷扬机操作棚应采用定型化、装配式，且应具有防雨功能。操作棚应有足够的操作空间。顶部强度应符合本规范第4.1.8条的规定。
[31]涉事提升机未配备联动操纵台或有线携带式控制开关，而是配备了一套遥控装置，包括一个手持操纵的遥控发射器和一个置于电气柜且处于正常接线状态的遥控接收器。

切断主电路停止吊笼运行[32]。

（三）间接原因分析

1.陈[redacted]波，未按规定[33]取得相应等级的资质证书和安全生产许可从事建筑施工活动，不具备安全生产条件[34]及相应的安全生产知识、管理能力[35]，将涉事提升机安装作业项目和泥工劳务作业项目分别发包给不具备安全生产条件和相应资质的陈[redacted]洪、陈[redacted]二人及吴[redacted]镇[36]，违规[37]使用涉事提升机：用于25米以上建设工程的垂直运输[38]；未经验收合格即投入使用[39]；未建立安全技术档案[40]；检查、维护和保养不到位[41]，未能确保安全保护装

[32]《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ 88-2010）：6.1.5 紧急断电开关应为非自动复位型，任何情况下均可切断主电路停止吊笼运行。紧急断电开关应设在便于司机操作的位置。

[33]《中华人民共和国建筑法》第十三条：从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

《安全生产许可证条例》第二条第一款：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。第二条第二款：企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

[34]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[35]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。第二十七条第二款：危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

[36]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[37]《建筑起重机械安全监督管理规定》第七条：有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（一）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（二）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（三）经检验达不到安全技术标准规定的；（四）没有完整安全技术档案的；（五）没有齐全有效的安全保护装置的。

[38]《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款：国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。第三十八条第三款：生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。

《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》：1.2.4 安装龙门架、井架物料提升机进行材料的垂直运输，不得用于25米及以上的建设工程。

[39]《建设工程安全生产管理条例》第三十五条第一款：施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。

《建筑起重机械安全监督管理规定》第十六条第一款：建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。

[40]《建筑起重机械安全监督管理规定》第九条第一款：出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，应当建立建

置齐全有效[42]，未制定安全生产规章制度和井架物料提升机操作规程[43]，未采取技术、管理措施，及时发现并消除下列事故隐患[44]：李[redacted]操作涉事提升机载运工人；陈[redacted]洪、陈[redacted]和李[redacted]均未取得资格证书从事建筑施工特种作业；李[redacted]椅、詹[redacted]泉未经安全生产教育和培训合格上岗作业。

2.吴[redacted]镇，未按规定取得相应等级的资质证书和安全生产许可从事建筑施工活动，不具备安全生产条件及相应的安全生产知识、管理能力，雇佣未经安全生产教育和培训合格的李[redacted]椅、詹[redacted]泉上岗作业。

3.陈[redacted]洪、陈[redacted]，未按规定[45]取得相应等级的资质证书和安全生产许可及资格证书[46]从事建筑起重机械安装工作，未编制专项安装方案[47]和出具自检合格证明[48]，未严格按照安全技术标

筑起重机械安全技术档案。第九条第二款：建筑起重机械安全技术档案应当包括以下资料：（一）购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原始资料；（二）定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料；（三）历次安装验收资料。

[41]《建筑起重机械安全监督管理规定》第十九条第一款：使用单位应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。

[42]《建设工程安全生产管理条例》第十五条：为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。

[43]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[44]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[45]《建筑起重机械安全监督管理规定》第十条：从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位（以下简称安装单位）应当依法取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证，并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。

[46]《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ 88-2010）：9.1.1 安装、拆除物料提升机的单位应具备下列条件：1 安装、拆除单位应具有起重机械安拆资质及安全生产许可证；2 安装、拆除作业人员必须经专门培训，取得特种作业资格证。

[47]《建设工程安全生产管理条例》第十七条第二款：安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ 88-2010）：9.1.2 物料提升机安装、拆除前，应根据工程实际情况，编制专项安装、拆除方案，且应经安装、拆除单位技术负责人审批后实施。

准、规范和规程安装涉事提升机[49]。

四、有关人员和单位存在的主要问题

（一）事故单位和人员

1.林[redacted]水、陈[redacted]辉，建设涉事房屋前，未按规定[50]取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证；未按规定[51]委托具有相应资质等级的勘察设计单位进行勘察设计；将涉事房屋的施工作业项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的陈[redacted]波。

2.周[redacted]桥，向陈[redacted]波销售不符合安全技术规范及相关标准要求的建筑起重机械[52]。

（二）其他单位

1.隆江镇凤红村民委员会。未能及时发现涉事房屋违法建设、施工行为，并向隆江镇人民政府报告[53]。

---

[48]《建设工程安全生产管理条例》第十七条第三款：施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。《建筑起重机械安全监督管理规定》第十四条：建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。自检合格的，应当出具自检合格证明，并向使用单位进行安全使用说明。

[49]《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号）第十七条第一款：建筑施工特种作业人员应当严格按照安全技术标准、规范和规程进行作业，正确佩戴和使用安全防护用品，并按规定对作业工具和设备进行维护保养。

[50]《中华人民共和国城乡规划法》第三十八条第二款：以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设项目的批准、核准、备案文件和签订国有土地使用权出让合同后，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。第四十条第一款：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

《中华人民共和国建筑法》第七条第一款：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

[51]《建设工程质量管理条例》第五条第一款：从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

[52]《中华人民共和国特种设备安全法》第二十七条第一款：特种设备销售单位销售的特种设备，应当符合安全技术规范及相关标准的要求，其设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件应当齐全。

[53]《中华人民共和国安全生产法》第七十五条：居民委员会、村民委员会发现其所在区域内的生产经营单位存

2. 隆江镇人民政府。负有打击整治辖区违法建设、施工行为的综合行政执法职权[54]。2022 年 7 月 20 日、2023 年 2 月 20 日，该镇向林□水、陈□辉送达《责令限期改正通知书》，但行政执法措施不够严格，未能及时制止涉事房屋违法建设、施工行为，履行建筑施工安全生产监督管理职责不到位[55]。

五、对有关人员和单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

李□椅、詹□泉，吴□镇雇佣的泥工劳务作业人员，上岗作业前未经安全生产教育和培训合格，不了解事故应急处理措施选择盲目逃生，导致不慎坠落受伤身亡，对事故发生负有责任。鉴于李□椅、詹□泉已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议司法机关处理的人员

1. 李□，涉事提升机操作人员，未按规定取得资格证书从事建筑起重机械司机工作，违规操作涉事提升机载运工人，不能正确处理涉事提升机遥控装置故障，对事故发生负有责任。因其涉嫌安全生产犯罪，事故调查组已按规定将有关线索移交惠来县公安局依法处理，建议由司法机关处理。

2. 陈□波，涉事房屋施工承包方，未按规定取得相应等级的资质证书和安全生产许可从事建筑施工活动，不具备安全生产条

在事故隐患或者安全生产违法行为时，应当向当地人民政府或者有关部门报告。

[54]《揭阳市人民政府关于乡镇街道实行综合行政执法的公告》（揭府规〔2020〕8 号）：行政处罚权调整实施后，与之相关的行政检查权和行政强制措施权由镇街一并实施。

[55]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

件及相应的安全生产知识、管理能力，将涉事提升机安装作业项目和泥工劳务作业项目分别发包给不具备安全生产条件和相应资质的陈□洪、陈□二人及吴□镇，违规使用涉事提升机：用于25米以上建设工程的垂直运输；未经验收合格即投入使用；未建立安全技术档案；检查、维护和保养不到位，未能确保安全保护装置齐全有效，未制定安全生产规章制度和井架物料提升机操作规程，未采取技术、管理措施，及时发现并消除下列事故隐患：李□操作涉事提升机载运工人；陈□洪、陈□和李□均未取得资格证书从事建筑施工特种作业；李□椅、詹□泉未经安全生产教育和培训合格上岗作业，对事故发生负有责任。因其涉嫌安全生产犯罪，事故调查组已按规定将有关线索移交惠来县公安局依法处理，建议由司法机关处理。

3. 吴□镇，泥工劳务作业承包方，未按规定取得相应等级的资质证书和安全生产许可从事建筑施工活动，不具备安全生产条件及相应的安全生产知识、管理能力，雇佣未经安全生产教育和培训合格的李□椅、詹□泉上岗作业，对事故发生负有责任。因其涉嫌安全生产犯罪，事故调查组已按规定将有关线索移交惠来县公安局依法处理，建议由司法机关处理。

4. 陈□洪，涉事提升机安装人员，未按规定取得相应等级的资质证书和安全生产许可及资格证书从事建筑起重机械安装工作，未编制专项安装方案和出具自检合格证明，未严格按照安全技术标准、规范和规程安装涉事提升机，对事故发生负有责任。

因其涉嫌安全生产犯罪，事故调查组已按规定将有关线索移交惠来县公安局依法处理，建议由司法机关处理。

5.陈[redacted]，涉事提升机安装人员，未按规定取得相应等级的资质证书和安全生产许可及资格证书从事建筑起重机械安装工作，未编制专项安装方案和出具自检合格证明，未严格按照安全技术标准、规范和规程安装涉事提升机，对事故发生负有责任。因其涉嫌安全生产犯罪，事故调查组已按规定将有关线索移交惠来县公安局依法处理，建议由司法机关处理。

（三）行政处罚建议

林[redacted]水、陈[redacted]辉，涉事房屋建设方，将涉事房屋的施工作业项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的陈[redacted]波。因林[redacted]水、陈[redacted]辉客观上构成从事生产经营活动的基本单元[56]，按照《中华人民共和国行政处罚法》“一事不两罚”的规定[57]，建议由惠来县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款[58]对陈[redacted]辉给予行政处罚，罚款则由林[redacted]水、陈[redacted]辉共同分担。

（四）对公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的镇、村两级公职人员履职方面

[56]《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》（政法函（2007）39号）：《安全生产法》所称的生产经营单位，是指从事生产活动或者经营活动的基本单元，既包括企业法人，也包括不具有企业法入资格的经营单位、个人合伙组织、个体工商户和自然人等其他生产经营主体；既包括合法的基本单元，也包括非法的基本单元。

[57]《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条：对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

[58]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

的问题线索及相关材料，建议在事故调查报告经惠来县人民政府批复后，移交惠来县纪委监委。对有关人员和单位的处理意见，由惠来县纪委监委提出。

（五）其他处理建议

1.建议由隆江镇人民政府会同惠来县自然资源局、住房城乡建设局等部门对林[redacted]水、陈[redacted]辉违法建设行为和涉及土地问题依法进行处理。

2.建议由惠来县市场监督管理局协调榕城区市场监管部门对周[redacted]桥违法销售涉事提升机行为作进一步调查并依法进行处理。

3.建议责成隆江镇人民政府向惠来县人民政府作出深刻书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）提升建筑施工安全生产水平

各地、各有关单位要深刻吸取事故教训，认真落实安全生产“三个必须”和“管合法也要管非法”的要求，迅速开展建筑施工领域安全生产大检查，要将农村自建房和限额以下小型工程纳入监督检查范围，深入排查治理基坑、模板、起重机械、脚手架等事故易发多发环节。严厉打击各类违法违规建设行为，突出整治非法违法用地、不履行法定建设审批手续、无资质的施工队伍从事建筑活动等行为，该停工的责令停工，该处罚的给予处罚，该拆除的必须拆除。

（二）强化外包作业安全日常监管

各地、各有关单位要将生产经营单位外包用工情况作为安全生产监督检查的重要内容，落实项目发包方选择具备安全生产条件和相应资质的单位或者个人，督促发包、承包双方签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，加强统一协调、管理和安全检查，切实采取事故伤害防范措施。严肃查处违法发包、转包和挂靠资质等行为，引导广大市场主体树牢安全发展、守法经营的理念。

（三）着力安全生产宣传教育培训

各地、各有关单位要全方位、多层次、常态化宣传普及建筑施工安全防范和应急处置知识，进一步提升群众安全意识。建筑施工企业要加强对员工特别是新进、转岗和危险作业人员的安全生产教育培训，保证员工熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。